

1503378-15.2020.8.26.0445

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FLAVIO FENOGLIO GUIMARAES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... faz com que o objeto material do furto tenha sido deixado ou ficasse exposto ao seu fácil alcance".

No caso sub judice, a vítima asseverou que possuía total confiança no increpado, o qual sempre considerou muito honesto e frequentava sua casa. Em razão dessa especial relação, Dimas forneceu a Raphael todos os dados necessários para que ele realizasse a transferência do dinheiro, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 2126-5236, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindacr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1503378-15.2020.8.26.0445 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL ALESSANDRE DE CARVALHO ROMAIN

Vistos.

Raphael Alexandre de Carvalho Romain, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, II (abuso de confiança e fraude), do Código Penal porque, em tese, no dia 14/09/20, no período da manhã, na Av. Dr. Jorge Tibiriçá, nº 33, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, com abuso de confiança e mediante fraude, coisa alheia móvel consistente na quantia de R\$ 537,00, que estava depositada na conta do Mercado Pago, pertencente à vítima Dimas Siqueira dos Santos.

Recebida a denúncia (fls. 67/68), o réu foi citado (fls. 88) e ofereceu resposta à acusação (fls. 92/93).

Durante a instrução, ouviu-se a vítima e decretou-se a revelia do réu (fls. 135/136).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, postulou a fixação de regime prisional semiaberto, ante a reincidência do acusado, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A Defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação das penas no patamar mínimo e a fixação de regime prisional aberto, tendo em vista a restituição da res e o perdão da vítima.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando-se os autos, as provas coligidas autorizam o êxito da pretensão acusatória.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência às fls. 07/08,

documentos às fls. 30/31 e pela prova oral colhida.

Dimas Siqueira dos Santos declarou que o acusado era seu cliente e que depositava total confiança nele, pois ele sempre se mostrou muito honesto, efetuava os pagamentos em dia e frequentava sua casa. À época dos fatos, em meio à pandemia de covid-19, contou para Raphael que, por ser cabeleireiro, receberia do governo a quantia de R\$ 600,00 em um aplicativo denominado "Caixa Tem", mas não sabia como retirar o dinheiro. O acusado então se dispôs a ajudá-lo, afirmando que sabia como transferir o dinheiro do "Caixa Tem" para a conta do Mercado Livre pertencente à vítima, que, diante disso, forneceu-lhe sua senha pessoal. Raphael, no entanto, transferiu o valor de R\$ 537,00 para a sua própria conta bancária. Após o crime, o acusado se mostrou arrependido e o procurou para pedir perdão. Cerca de dois ou três meses depois, recebeu da genitora de Raphael a quantia de R\$ 500,00, bem como do próprio réu, em espécie, o valor de R\$ 37,00.

Revel em juízo, o réu refutou a imputação quando ouvido em solo policial. Admitiu que realizou a transferência de R\$ 537,00 do aplicativo "Caixa Tem" para a conta da vítima no Mercado Pago e, na sequência, para a sua própria conta bancária, mas alegou que assim agiu com o consentimento de Dimas, pois este lhe devia R\$ 500,00. O combinado era transferir apenas parte do dinheiro para saldar a dívida, mas optou pelo valor integral por receio de a vítima não lhe pagar tudo o que devia. Após os fatos, foi procurado por Dimas e acabaram discutindo, motivo pelo qual resolveu não devolver o montante subtraído (fls. 14).

Com efeito, ao cabo da instrução processual, restou suficientemente demonstrado que o denunciado praticou o delito que lhe foi atribuído.

A transferência do dinheiro pertencente à vítima para a conta do acusado vem comprovada pelos documentos às fls. 30/31. A versão sustentada por Raphael, consistente na existência de uma dívida entre os envolvidos, não é crível e restou isolada nos autos.

De outro lado, a vítima apresentou depoimentos consonantes nas duas oportunidades em que foi ouvida e confirmou os fatos descritos na denúncia. Relatou que Raphael era seu cliente e, ao saber que ela receberia uma importância em dinheiro e não sabia como retirá-la, prontificou-se a ajudá-la com a transferência, mas acabou assenhoreando-se da coisa alheia.

Perfeitamente delineado, a propósito, o abuso de confiança. Ensina Cleber Masson que "esta qualificadora consiste na traição, pelo agente, da confiança que, oriunda de relações antecedentes entre ele e a vítima, faz com que o objeto material do furto tenha sido deixado ou ficasse exposto ao seu fácil alcance".

No caso sub judice, a vítima asseverou que possuía total confiança no increpado, o qual sempre considerou muito honesto e frequentava sua casa. Em razão dessa especial relação, Dimas forneceu a Raphael todos os dados necessários para que ele realizasse a transferência do dinheiro, informando, inclusive, sua senha pessoal, ao passo que Raphael, aproveitando-se da facilidade gerada por essa confiança, perpetrou o furto.

Igualmente caracterizada a qualificadora da fraude, que consiste no meio enganoso, no embuste, na artimanha empregada pelo agente para viabilizar a subtração. Foi o que se deu no caso concreto, na medida em que o acusado, visando obter a senha da conta da vítima e se apoderar da res, prometeu ajudá-la fazendo a transferência do numerário.

Assinalo que, a despeito da informação trazida em audiência pela vítima, no sentido de que, cerca de dois ou três meses após o ocorrido, o acusado devolveu-lhe o dinheiro subtraído, é certo que o crime muito antes já havia se consumado, não se podendo cogitar do instituto do arrependimento eficaz. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.549.809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 24/02/2016.

Inviável, também, o reconhecimento da figura do arrependimento posterior. Reza o artigo 16 do Código Penal que, "Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços". Extrai-se dos autos que foi a genitora do réu quem realizou a transferência da importância de R\$ 500,00 para o ofendido, a fim de ressarcí-lo, enquanto o próprio

rêu devolveu-lhe apenas a quantia de R\$ 37,00 em espécie. Verifica-se, assim, que não houve, por parte do imputado, a integral restituição da res furtiva, de modo que ele não faz jus à minorante.

A esse respeito, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"(...) 1. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), exige a reparação integral, voluntária e tempestiva do dano, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no RHC 56.387/CE, 6ª T., rel. Antonio Saldanha Palheiro, 16/03/2017, v.u.)

Imperiosa, portanto, a condenação nos termos da inicial acusatória.

Passo à dosagem das penas.

Considerando a incidência de duas qualificadoras (emprego de fraude e abuso de confiança), uma delas deve ser valorada como circunstância judicial desfavorável e, conseqüentemente, servir de incremento à pena-base, que estabeleço em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente, conforme certidão às fls.

119/120, motivo pelo qual exaspero as penas em 1/6, totalizando 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras, torno definitivas aquelas reprimendas.

Fixo o regime inicial semiaberto, dada a recidiva (art. 33, § 2º do Código Penal).

Com fulcro no § 3º do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Finalmente, tendo em vista que o acusado permaneceu solto no decorrer de toda a persecução penal e teve a reprimenda substituída, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal e CONDENO o réu Raphael Alexandre de Carvalho Romain, qualificado nos autos, às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, por infração ao artigo 155, § 4º, II (primeira e segunda figuras), do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2022.

FLÁVIO FENOGLIO GUIMARÃES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA